



สัญญาเลขที่.....

สัญญาค้ำประกันผู้รับทุนรัฐบาล
สำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น
เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (ชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ

ตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การกำกับและบริหารงานของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแล

สถาบันไทยโคเซ็นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ

กับ นาย/นาง/นางสาว ฝ่ายหนึ่ง

เกิดเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ (.....) ปี

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

ออกให้โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

และสำเนาทะเบียนบ้าน แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่าย

ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” ซึ่งรับทุนของรัฐบาลตามสัญญาทุนรัฐบาลสำหรับนักศึกษาสถาบัน

ไทยโคเซ็นศึกษาวิชา ณ สถาบันไทยโคเซ็นในชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ สัญญาเลขที่

ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

และผู้รับทุนได้รับการคัดเลือกและได้ทำสัญญาทุนรัฐบาลสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อศึกษาต่อ

ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (ชั้นปีที่ ๓ ถึงชั้นปีที่ ๕) สัญญาเลขที่ ลงวันที่

เดือน พ.ศ. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาทุนรัฐบาล” กับผู้ให้ทุน

โดยมีระยะเวลาทุนรัฐบาลจนถึงวันที่ เดือน พ.ศ.

ซึ่งผู้รับทุนมีความผูกพันต้องชดใช้คืนทุนเป็นจำนวน ๓ (สาม) เท่า ของจำนวนเงินทุนรัฐบาลตามสัญญาทุน

รัฐบาลและสัญญาเดิมรวมกัน และเงินอื่นใดที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายให้ผู้รับทุนไปตามสัญญาทุนรัฐบาล ในกรณีที่

ผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญาทุนรัฐบาลดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยที่คิดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ของจำนวนต้นเงินที่ผิดนัด ดังปรากฏตาม

สัญญาเงินทุนรัฐบาลแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ผู้ค้าประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีโดยตลอดแล้ว จึงทำสัญญาค้าประกันไว้ต่อผู้ให้ทุนว่า ถ้าผู้รับทุนกระทำความผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดที่จะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ให้ทุน เมื่อผู้ให้ทุนได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับทุนผิติดแล้ว ผู้ค้าประกันยินยอมรับผิดชอบชดใช้เงินไม่เกินกว่าจำนวนที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาเงินทุนรัฐบาลดังกล่าว รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหายใด ๆ บรรดาที่ผู้ให้ทุนมีสิทธิเรียกร้องกับผู้รับทุนทั้งสิ้น ให้แก่ผู้ให้ทุนจนครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค้าประกันชำระหนี้ และผู้ค้าประกันจะรับผิดชอบตามสัญญาค้าประกันนี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินค้าประกันในสกุลเงินบาทจำนวน บาท (.....) และวงเงินค้าประกันในสกุลเงินเยนอีกจำนวน เยน (.....) ในกรณีที่ผู้ให้ทุนไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับทุนผิติด ให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในดอกเบี้ย สินไหมทดแทน ค่าธรรมเนียม ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญาเงินทุนรัฐบาลดังกล่าว เฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากล่วงพ้น ๖๐ (หกสิบ) วันแล้ว

ผู้ให้ทุนจะเรียกผู้ค้าประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิติดของผู้รับทุนจะไปถึงผู้ค้าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิของผู้ค้าประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ

ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาล ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นใด หรือเหตุใด ๆ ก็ตาม แม้การขยายเวลาศึกษานั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศที่ศึกษาไปจากเดิม และผู้ให้ทุนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันผู้รับทุนต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุนดังกล่าว

ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อของผู้รับทุน จะทำให้ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้าประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาค้าประกันฉบับนี้ เมื่อผู้ให้ทุนได้มีหนังสือแจ้งและผู้ค้าประกันได้ยินยอมด้วยแล้ว ผู้ค้าประกันตกลงว่าจะมาทำสัญญาค้าประกันฉบับใหม่ เพื่อให้การค้าประกันของผู้ค้าประกันครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้าประกันตามที่ได้รับทุนจะได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อด้วย และถึงแม้ผู้ค้าประกันจะไม่มาทำสัญญาค้าประกันฉบับใหม่ แต่ถ้าหากผู้ค้าประกันได้ให้ความยินยอมในการขยายระยะเวลาศึกษาต่อแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้าประกันยังตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ

ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้ให้ทุนผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้รับทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบและผู้ค้าประกันตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ นั้น ให้ถือว่าผู้ค้าประกันมิได้ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ และจะรับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญาตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน แต่ไม่เกินกว่า

ระยะเวลาในการก่อกำหนดค่าประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาค้ำประกันนี้ บวกกับระยะเวลาศึกษาต่อของผู้รับทุนที่ขยายออกไปตามข้อ ๑ วรรคสี่ ของสัญญาค้ำประกันฉบับนี้

ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมิใช่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันขอแสดงหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันและปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ อันทำให้ทรัพย์สินนี้เสื่อมค่า เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อผู้ให้ทุน ดังนี้

ที่ดิน

ก. โฉนดเลขที่ หน้าสำรวจ..... ราวาง

เนื้อที่ (.....) ไร่ (.....) งาน (.....) ตารางวา

อยู่ที่ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

ราคาประเมิน บาท (.....)

ข. โฉนดเลขที่ หน้าสำรวจ..... ราวาง

เนื้อที่ (.....) ไร่ (.....) งาน (.....) ตารางวา

อยู่ที่ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

ราคาประเมิน บาท (.....)

หลักทรัพย์อื่น ๆ

ก.

ราคาประมาณ บาท (.....)

ข.

ราคาประมาณ บาท (.....)

ข้อ ๔ ผู้ค้ำประกันสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของผู้ค้ำประกัน ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ำประกันอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน

ข้อ ๕ ระยะเวลาในการก่อกำหนดที่ค้ำประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนทำสัญญารับทุนรัฐบาล จนถึงวันที่ผู้รับทุนได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบถ้วนตามสัญญา (ระยะเวลารวมการปฏิบัติงานชดใช้ทุนรวมเป็น ๑ เท่าของระยะเวลาก่อนทำตามสัญญารับทุนรัฐบาลและสัญญาเดิมรวมกัน)

ข้อ ๖ ผู้ค้ำประกันจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนยังต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนรัฐบาล เว้นแต่ผู้ให้ทุนอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกัน

ข้อ ๗ การส่งหนังสือบอกกล่าวหรือทวงถามหรือส่งเอกสารใด ๆ ถึงผู้ค้ำประกัน ถ้าได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ค้ำประกันตามที่ปรากฏในสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้ค้ำประกันโดยชอบ โดยถือว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นภูมิลำเนาของผู้ค้ำประกันและผู้ค้ำประกันได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวแล้ว นับแต่วันที่หนังสือหรือเอกสารไปถึงภูมิลำเนาของผู้ค้ำประกัน ไม่ว่าจะมิได้รับไว้หรือไม่ก็ตาม

หากผู้ค้าประกันเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ปรากฏในสัญญา ผู้ค้าประกันจะต้องมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้ให้ทุน การละเลยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าว หากผู้ให้ทุนได้ส่งหนังสือบอกกล่าวหรือทวงถามหรือเอกสารใด ๆ ไปยังผู้ค้าประกันตามที่ปรากฏในสัญญา ถือว่าผู้ค้าประกันได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว

ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงนาม ผู้ค้าประกัน
(.....)

ลงนาม พยาน
(.....)

ลงนาม พยาน
(.....)